

HUKUM MENIKAH TANPA WALI

Kajian Komprehensif Perbandingan Mazhab & Dokumen Referensi Turats

Nama: ISNAINI ALIFATUR ROHMAH | NIM: 23051080

No	Poin Pembahasan	Penjelasan, Referensi (Footnote) & Link Akses
1	Masalah Utama	Membahas tentang keabsahan akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita dewasa yang berakal sehat (<i>al-baalighah al-'aaqilah</i>) tanpa adanya keterlibatan atau izin dari walinya (ia menikahkan dirinya sendiri atau mewakili kepada orang lain yang bukan walinya). Ref: Ibnu Rusyd, <i>Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid</i>, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), Juz 3, hlm. 15; Wahbah az-Zuhaili, <i>Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i>, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 7, hlm. 35.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
2	Pendapat I (Boleh)	Wanita dewasa yang berakal sehat, baik perawan maupun janda, boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, dan akad nikahnya sah. Hak asasi wanita dalam urusan harta (transaksi keperdataan) disamakan dengan urusan pernikahan. Ref: As-Sarkhasi, <i>Al-Mabsuth</i>, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), Juz 5, hlm. 10; Al-Marghinani, <i>Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi</i>, (Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.), Juz 1, hlm. 196.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
3	Pendapat II (Tidak Boleh)	Keberadaan wali merupakan syarat sah pernikahan. Wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan wanita lain. Jika pernikahan dilakukan tanpa wali, maka akadnya batil (tidak sah). Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama (Jumhur). Ref: Malik bin Anas, <i>Al-Mudawwanah al-Kubra</i>, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Juz 2, hlm. 161; Asy-Syafi'i, <i>Al-Umm</i>, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Juz 5, hlm. 13; Ibnu Qudamah, <i>Al-Mughni</i>, (Kairo: Maktabah al-Qaherah, 1968), Juz 7, hlm. 5.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
4	Dalil Pendapat I	Menggunakan keumuman QS. Al-Baqarah: 232 ("...maka janganlah kamu menghalangi mereka menyukai mengawini calon suaminya...") dan QS. Al-Baqarah: 234, yang menyandarkan perbuatan nikah langsung kepada wanita. Didukung pula oleh Hadis Nabi SAW: "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya..." (HR. Muslim).

No	Poin Pembahasan	Penjelasan, Referensi (Footnote) & Link Akses
		Ref: <i>Al-Jassash, Ahkam al-Qur'an</i>, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), Juz 1, hlm. 488; <i>Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab an-Nikah, Bab Ats-Tsayyib Ahaqqu bi Nafsiha min Waliyyiha</i>, No. 1421.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
5	Dalil Pendapat II	Berlandaskan pada hadis riwayat Aisyah RA: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil (3x)" (HR. Ahmad dan Tirmidzi), hadis Abu Hurairah RA: "Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita lain...", serta hadis: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali." Ref: <i>At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Bab Ma Ja'a La Nikaha Illa bi Wali</i>, No. 1102; <i>Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, Bab Al-Mar'ah Tuwazziju Nafsaha</i>, No. 1882; <i>Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal</i>, No. 19518.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
6	Metode Istinbat Pendapat I	Pendekatan Tekstual (Lafzhiyyah): Menggunakan teks Al-Qur'an yang menisbatkan pernikahan langsung pada subjek wanita. Metode Qiyas (Analogi): Menganalogikan hak nikah dengan hak kepemilikan harta (tasharruf mali). Jika wanita boleh bertransaksi harta tanpa izin, maka ia juga boleh "menyerahkan" dirinya dalam pernikahan yang kufu'. Ref: <i>Al-Marghinani, Al-Hidayah</i>, Juz 1, hlm. 197; <i>Badruddin al-'Ayni, Al-Binayah Sharh al-Hidayah</i>, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), Juz 5, hlm. 92-94.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
7	Metode Istinbat Pendapat II	Pendekatan Tekstual Mutlak (Am-Khas): Menggunakan hadis larangan keras sebagai pengkhusus atau penjelas keumuman ayat. Sadd adz-Dzari'ah (Menutup Pintu Kerusakan): Mencegah pernikahan rahasia (sirri) atau pernikahan tidak sekufu' yang dapat merusak kehormatan keluarga. Ref: <i>Ibnu Qudamah, Al-Mughni</i>, Juz 7, hlm. 7; <i>Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i>, Juz 7, hlm. 42.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
8	Argumentasi Dasar Hanafi	Memandang wanita dewasa telah memiliki kecakapan hukum penuh (<i>ahliyyah al-ada' al-kamilah</i>). Pernikahan adalah akad muamalah yang berkaitan dengan hak pribadinya, sehingga intervensi paksa dari wali dianggap mencederai kemerdekaan hukumnya. Ref: <i>As-Sarkhasi, Al-Mabsuth</i>, Juz 5, hlm. 12; <i>Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence</i>, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 401-403.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive

No	Poin Pembahasan	Penjelasan, Referensi (Footnote) & Link Akses
9	Argumentasi Dasar Jumhur	Memandang pernikahan bukan sekadar transaksi keperdataan biasa, melainkan ibadah dan ikatan sakral yang melibatkan moralitas, nasab, serta kehormatan keluarga besar. Peran wali diperlukan sebagai pelindung karena wanita dianggap lebih mendahulukan emosi daripada rasio dalam memilih pasangan. Ref: Asy-Syafi'i, <i>Al-Umm</i>, Juz 5, hlm. 14; Ibnu Rusyd, <i>Bidayatul Mujtahid</i>, Juz 3, hlm. 18.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
10	Sisi Lemah Pendapat I	Pendapat ini mengabaikan atau menginterpretasikan hadis shahih yang secara eksplisit menyatakan nikah tanpa wali adalah "batil" dengan takwil yang dinilai jauh (<i>ta'wil ba'id</i>), seperti mengklaim hadis tersebut hanya berlaku bagi budak atau wanita yang belum dewasa. Ref: Ibnu Hajar al-Asqalani, <i>Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari</i>, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), Juz 9, hlm. 122.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
11	Sisi Lemah Pendapat II	Kurang fleksibel dalam menghadapi situasi di mana wali bertindak sewenang-wenang (<i>adhal</i>/menolak tanpa alasan syar'i), sehingga dalam praktiknya berisiko menyulitkan wanita dan membutuhkan proses birokrasi peradilan yang panjang. Ref: Al-Anshari, <i>Asnal Mathalib fi Sharh Rawd al-Thalib</i>, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), Juz 3, hlm. 132.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
12	Sisi Kuat Pendapat I	Sangat menghargai independensi, kedewasaan, dan hak sipil wanita. Pendapat ini memberikan solusi praktis dalam kondisi darurat di mana akses terhadap wali sangat sulit atau wali bersikap tidak adil. Ref: Wahbah az-Zuhaili, <i>Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i>, Juz 7, hlm. 44; Abdurrahman al-Jaziri, <i>Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah</i>, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz 4, hlm. 48.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
13	Sisi Kuat Pendapat II	Lebih menjaga kehati-hatian (<i>ihtiyath</i>), menutup celah terjadinya perzinahan terselubung (kawin lari/nikah sirri tanpa saksi keluarga), dan menjaga harmoni serta restu keluarga yang esensial dalam kultur masyarakat Muslim. Ref: Ibnu Qudamah, <i>Al-Mughni</i>, Juz 7, hlm. 9; Asy-Syafi'i, <i>Al-Umm</i>, Juz 5, hlm. 17.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
14	Persamaan Kedua Pendapat	Kedua pendapat sepakat bahwa tujuan akhir pernikahan adalah mewujudkan kemaslahatan, kesetaraan (<i>kafa'ah</i>), dan menghindari kemudharatan bagi

No	Poin Pembahasan	Penjelasan, Referensi (Footnote) & Link Akses
		wanita. Keduanya juga sepakat wanita yang belum dewasa atau hilang akal wajib dinikahkan oleh walinya. Ref: Ibnu Rusyd, <i>Bidayatul Mujtahid</i>, Juz 3, hlm. 16; Wahbah az-Zuhaili, <i>Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i>, Juz 7, hlm. 37.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
15	Tokoh Ulama Pendukung I	Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf (dengan syarat harus sekufu'), Muhammad asy-Syaibani, dan Imam Zufar. Diriwayatkan pula dari sebagian ulama Salaf seperti Al-Hasan al-Bashri dan Qatadah. Ref: Ibnu Rusyd, <i>Bidayatul Mujtahid</i>, Juz 3, hlm. 15; At-Tirmidzi, <i>Sunan at-Tirmidzi</i>, keterangan di bawah Hadis No. 1102.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
16	Tokoh Ulama Pendukung II	Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawayh, serta mayoritas sahabat Nabi (seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Aisyah RA). Ref: Ibnu Qudamah, <i>Al-Mughni</i>, Juz 7, hlm. 6; Ibnu Hazm, <i>Al-Muhalla bil Atsar</i>, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 9, hlm. 451.  Link Repositori: Situs Maktabah Syamilah Situs Internet Archive
17	Analisis Pendapat Pribadi	Secara tekstual hadis, pendapat Jumhur memiliki posisi dalil yang lebih kuat (<i>rajih</i>). Namun, pendapat Mazhab Hanafi memiliki urgensi konteks kontemporer yang tinggi. Di Indonesia, jalan tengah diakomodasi melalui regulasi negara: jika wali nasab menolak tanpa alasan sah (<i>adhal</i>), hak perwalian dialihkan secara legal kepada Wali Hakim melalui penetapan Pengadilan Agama. Ref: <i>Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia</i>, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 19 & Pasal 23; Zainuddin Ali, <i>Hukum Perdata Islam di Indonesia</i>, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43-45.  Link Regulasi Nasional: JDIH Mahkamah Agung RI

Catatan Metodologi: Dokumen ini disusun oleh **Isnaini Alifatur Rohmah (NIM: 23051080)** untuk memetakan perbandingan hukum materi fikih muqaran secara komprehensif, dilengkapi dengan referensi otentik dari kitab turats klasik dan link repositori digital.